

1500474-45.2021.8.26.0620

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Comarca: Taquarituba

Foro: Foro de Taquarituba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... empreendido esforço incomum. Nesse sentido: "Furto qualificado - Escalada - Agente que para praticar o crime transpõe um muro alto de 1,90m - qualificadora reconhecida. (...) É forçoso reconhecer a qualificadora de escalada se, para praticar o furto, o réu transpôs muro alto de 1,90m" (RT 809/586).

No mais, para o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquarituba

Foro de Taquarituba

Vara Única

Avenida Coronel João Quintino, 137, Taquarituba-SP - cep 18740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500474-45.2021.8.26.0620 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500474-45.2021.8.26.0620

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2196941/2021 -

DEL.POL.TAQUARITUBA, 19163572 - DEL.POL.TAQUARITUBA, 215/21/108 -

DEL.POL.TAQUARITUBA, 2196941 - DEL.POL.TAQUARITUBA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

JOSINEI DA CRUZ BARRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Vistos.

DANIEL ALBERTO DE SOUZA GARCIA foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal e JOSEMAR ROSA DA CRUZ como incurso no artigo 180, caput, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 21/02/2021, durante a manhã, na Rua José Alfredo Nunes, nº 389, Centro, na cidade de Taquarituba, DANIEL, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em 01 aparelho celular, modelo Galaxy J7 Prime, cor rosa, avaliado em R\$ 300,00, e 01 um aparelho notebook, cor preta, avaliados em R\$ 2.000,00, ambos de propriedade de FLAVIANA RODRIGUES DA SILVA.

Consta, ainda, em data e local desconhecidos, porém certamente nesta cidade entre os dias 21/02/2021 e 22/02/2021, JOSEMAR ROSA, adquiriu, do denunciado DANIEL,

coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 aparelho celular, modelo Galaxy J7 Prime, cor rosa, produto de furto praticado em face da vítima FLAVIANA RODRIGUES DA SILVA.

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2021 (fls. 116/117). Os acusados foram citados (fls. 128 e 165) e apresentaram respostas à acusação (fls. 172/175 e 181/183).

Durante a instrução foi ouvida a vítima, as testemunhas e os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução probatória, as partes se manifestaram em alegações finais.

Pugnou o Ministério Público pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente realizaram pedidos sobre a fixação da pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitativa está positivada no boletim de ocorrência (fls. 04/05), no relatório de investigação (fl. 06/09), no auto de avaliação (fl. 13), no ofício da operadora de telefonia celular (fls. 20/24), no laudo pericial (fls. 54/62), bem como pela prova oral colhida. A autoria, de igual modo, desposta inconteste.

A vítima FLAVIANA RODRIGUES DA SILVA, em sede policial (fl. 12), disse que “no dia 21 de fevereiro do corrente ano, eu saí de minha casa, localizada Rua José Alfredo Nunes, nº 389 - Bairro Pedro Barros, deixando-a devidamente fechada, isto por volta das dez horas da manhã, sendo que não ficou ninguém no local. Por volta das 13h40, quando retornei dei pela falta de um notebook e de um telefone celular da marca Samsung modelo J7 Prime, os quais estavam no interior de minha casa, mais precisamente, na sala (celular na mesa e notebook num rack). Ao vistoriar minha residência, constatei que a janela de um dos quartos havia sido forçada de tal forma que abriu e foi por ali que tiveram acesso a minha casa (a janela não foi arriombada, não houve dano), sendo que a casa é toda murada, sendo que na época, o muro que circunda minha casa tinha menos de 2 metros de altura (após o furto, eu contratei um pedreiro e o muro foi aumentado). A minha casa não possui sistemas de segurança e não houve testemunhas. Após registrar o boletim de ocorrência, eu encontrei o notebook no meio de uma plantação de eucalipto, que fica aos fundos de minha casa, sendo que, apesar de na época meu notebook estar com um defeitinho que impedia de ser fechado, quando eu o encontrei ele estava totalmente danificado, com tela quebrada, sem condições nenhuma de uso. O meu telefone celular não foi recuperado até o momento e após receber informações de que meu telefone estaria com um rapaz conhecido por Pit Bull, eu o procurei indaguei sobre meu telefone e ele me respondeu apenas que eu nunca mais iria reaver meu telefone, o que eu entendi que meu telefone não mais seria localizado. Com relação a pessoa de DANIEL ALBERTO DE SOUZA GARCIA, o qual neste momento, tomo conhecimento ter confessado que furtou minha casa, eu o conheço por NAKÃO, mas não tenho relacionamento de amizade com ele.” Em juízo, apresentou versão semelhante.

O informante JOSINEI DA CRUZ BARRA, em sede policial (fl. 27), disse: “eu sou irmão do JOSEMAR ROSA DA CRUZ, conhecido como PitBull. Em data que não me recordo, no mês de março do corrente ano, meu irmão Josemar me ofereceu um telefone celular da marca Samsung, modelo J7 Prime, sendo que ele estava pedindo R\$ 300,00 por referido aparelho. JOSEMAR me disse que tinha comprado aquele celular lá no bairro Santa Rita mesmo por R\$ 300,00 e como eu estava precisando, ele me venderia pelo mesmo preço e eu comprei, colocando nele um chip da operadora Vivo, nº 14 99690- 9827, cadastrado em meu nome. O JOSEMAR chegou a me dizer de quem comprou aquele aparelho, mas eu não me recordo o nome. Eu usei aquele aparelho por cerca de uma semana, daí eu o derrubei e quebrou a tela, impossibilitando o uso do mesmo, pois a tela ficou toda danificada e me recordo que eu o deixei em casa, mas com o passar do tempo, acho que o joguei fora, pois não o encontrei em casa. Faz cerca de um mês que eu fui procurado pela policial Eliane, desta delegacia que me perguntou sobre o aparelho e eu narrei o ocorrido e ela me disse que aquele telefone celular que eu comprei do Josemar era furtado, sendo que eu nada sei informar sobre o furto, pois conforme informei comprei o telefone de meu irmão e ele pode dar informações de como adquiriu aquele aparelho. Eu não conheço a FLAVIANA RODRIGUES DA SILVA,

proprietária do telefone furtado". Em juízo, apresentou versão semelhante. A testemunha PEDRO GUMERCINDO RODRIGUES, em juízo, disse que recebeu o boletim de ocorrência do furto do celular e iniciou as investigações. Que o furto foi feito mediante escalada do muro e arrombamento das janelas. Que o réu, ao ser procurado, confessou os fatos e ainda esclareceu como tinha entrado no imóvel e que tinha deixado o notebook ao lado da casa porque quebrou a tela. Que Daniel também informou que repassou o telefone para Josemar. Que a vítima realizou investigação própria enquanto aguardavam o rastreio de IMEI que indicou com quem o celular estava.

O réu DANIEL ALBERTO DE SOUZA GARCIA, em sede policial (fl. 10), disse que "confessa que no dia 21/02/2021, durante o período da tarde, foi até a casa de Flaviana, pois sabia que não havia moradores na casa, pois viu que o veículo dos moradores não estava na garagem, e então pulou o muro dos fundos, entrou no quintal e abiu a janela do quarto sem arrombamento e entrou na casa e furtou um telefone celular, marca Samsung, modelo J7, que estava sobre a mesa da cozinha e furtou também um computador notebook que estava sendo carregado na tomada de energia da casa; que saiu da casa pelos fundos, sendo o mesmo lugar por onde entrou; que nos fundos da casa havia uma plantação de eucalipto; o declarante esclarece que ao fechar o notebook, acabou quebrando a tela e por isso deixou o notebook abandonado na plantação de eucalipto; que o vendeu o aparelho celular para o indivíduo conhecido pelo apelido de 'pitbull' (filho da Conceição) pelo valor de R\$ 150,00; ". Em juízo, apresentou versão semelhante e confirmou a venda para Josemar por R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O réu JOSEMAR ROSA DA CRUZ, em sede policial (fl. 38), disse que comprou o aparelho celular de "Nakão", que lhe disse que o celular era de sua mulher. Afirmou que comprou o aparelho pelo valor de R\$ 350,00. Não sabia que o aparelho era furtado. Em juízo, apresentou versão semelhante. Que o réu tinha terminado com a namorada recentemente e acreditou na história. Que o celular tinha até fotos dele com a namorada.

Vejam.

Com relação ao crime de furto, os depoimentos da vítima e das testemunhas permitem, sem dúvida, o reconhecimento da responsabilidade penal do réu pelo crime descrito na denúncia.

Cumpram ressaltar que o depoimento do agente estatal possui relevante eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, foram coerentes e coesos com a dinâmica da denúncia, merecendo credibilidade deste juízo. Vale destacar que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tal depoimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.

LATROCÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRADO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. 3. Agrado regimental desprovido. (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014)

Desse modo, sendo sua versão irretorquível, merece acolhimento com a validade probatória ordinária.

A autoria foi descortinada pela investigação policial, que apurou que o aparelho teria sido usado por Josemar Rosa da Cruz e, em seguida, por Josinei da Cruz Barra. Em diligências, Josemar confirmou que adquiriu o aparelho celular do acusado Daniel, vulgo "Nakão".

Se não bastasse, as declarações da vítima e da testemunha foram corroboradas pela confissão do acusado, em sede policial, e também em juízo, apresentando-se todas harmônicas e coesas, de forma a comprovar a prática delituosa tal como relatada na denúncia. Nesse sentido:

PROVA - Confissão - A confissão, máxime a prestada em Juízo, vale com prova do fato e de sua autoria, se não ilidida por elementos de convicção firmes e idôneos - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 993.08.031422-0 - Jacareí - 5ª Câmara Criminal - Relator: Carlos Biasotti - 11.09.08 - M.V. - Voto n. 10513). PROVA - Confissão - Validade - Reconhecimento - Harmônica com os demais elementos de prova, a confissão pode autorizar a condenação do réu, pois encerra o caráter de rainha das provas, valendo por seu conteúdo lógico e não pelo lugar em que foi produzida - Revisão indeferida. (Revisão Criminal n. 846.662-3/0 - Bragança Paulista - 3º Grupo de Câmaras - Relator: Carlos Biasotti - 25.10.2007 - V.U. - Voto n. 8.872). Com relação às qualificadoras, tem-se que o furto se deu mediante rompimento de obstáculo, o que restou devidamente configurado pelos depoimentos colhidos, corroborados pelo laudo pericial (fls. 54/62), que apontou que "a janela era construída de folha dupla metálica e na extremidade direita era possível constatar danos compatíveis com àqueles produzidos por objeto contundente à guisa de alavanca".

Quanto à escalada, embora o laudo pericial não tenha constatado vestígios de escalada, tem-se que o muro frontal da residência possuía aproximadamente 2,50m e os demais muros variavam de 1,50m e 1,70m. Assim, considerando o depoimento do próprio acusado, que confirmou ter pulado o muro da residência para adentrar ao imóvel, tem-se que foi empreendido esforço incomum. Nesse sentido: "Furto qualificado - Escalada - Agente que para praticar o crime transpõe um muro alto de 1,90m - qualificadora reconhecida. (...) É forçoso reconhecer a qualificadora de escalada se, para praticar o furto, o réu transpôs muro alto de 1,90m" (RT 809/586).

No mais, para o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, necessário que estejam presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais requisitos não estão presentes no caso concreto, especialmente porque o acusado ostenta responde por diversos delitos patrimoniais, conforme se observa à sua folha de antecedente.

Com relação à receptação, tem-se que os relatos colhidos em juízo, juntamente como o depoimento do próprio acusado Daniel, no sentido de que o acusado Josemar teria adquirido o aparelho celular de Daniel, vulgo "Nakão", diga-se, pessoa conhecida pela prática de delitos patrimoniais, pelo valor de R\$ 150,00, que evidenciam a ocorrência do delito.

Ademais, ficou claro que o réu tinha plenas condições de saber que o objeto possuía origem ilícita, eis que fora adquirido de pessoa que não é comerciante de produtos eletrônicos, sem entrega de nota fiscal ou mesmo um recibo.

Dessa forma, inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal. Diante desse panorama, caracterizado o delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

A simples alegação de desconhecimento da origem do bem, desamparada de quaisquer outras provas capazes de infirmar ou ao menos por em dúvida os demais elementos probatórios colhidos dos autos, não é capaz de, por si só, afastar a ocorrência do crime. É o que vem entendendo a jurisprudência: "Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se for dúvida e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

Ademais, o dolo referente à receptação dolosa pode perfeitamente ser extraído do comportamento objetivo do réu e do conjunto de circunstâncias e indícios que ornamentaram a prática criminosa. Com efeito, conforme a jurisprudência pacífica: "Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (JUTACRIM/SP vol. 83/242).

Todavia, deixo de reconhecer a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Isso por que, embora o delito tenha sido praticado em período de calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19, a agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

Assim, o dolo está devidamente comprovado, uma vez que restou evidente que os acusados eram sabedores e tencionavam os comportamentos proibidos que cometiam. Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado.

Passo, então, à aplicação da pena.

Daniel Alberto de Souza Garcia – artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal:

A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências são os comuns ao crime praticado. O acusado não ostenta Maus antecedentes, além não ter nada de desabonador na sua conduta social ou personalidade. O delito furto foi praticado mediante escalada e rompimento de obstáculos, e apenas uma das circunstâncias foi utilizada para a qualificadora, de forma que possível a utilização das demais para a fixação da pena base.

Assim, na primeira fase de aplicação da pena, justifica-se, em razão das circunstâncias do art. 59 do Código Penal a fixação da sanção base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Assim, atenuo a pena em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da reprimenda (art. 33 e ss. do Código Penal). Fixo, ainda, o dia-multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a condição econômica do réu.

Presentes os requisitos, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo para entidade filantrópica a ser definida pelo juízo das execuções e prestação de serviços a comunidade pelo prazo integral da condenação.

Josemar Rosa da Cruz – artigo 180, caput, do Código Penal:

A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências são os comuns ao crime praticado. O acusado ostenta condenação pela prática de delito em data anterior aos fatos aqui tratados, porém com condenação em data posterior (autos nº 1500014-92.2020 – ameaça, fls. 241/242), a caracterizar Maus antecedentes: “A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.” (Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021).

Assim, na primeira fase de aplicação da pena, justifica-se, em razão das circunstâncias do art. 59 do Código Penal a fixação da sanção base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (autos nº 0003190-32.2015 – lesão corporal, fl. 241), razão pela qual agravo a pena em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, de forma que torno a pena fixada definitiva.

Fixo o regime SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda (art. 33 e ss. do Código

Penal), em razão dos maus antecedentes e da reincidência.

Fixo, ainda, o dia-multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a condição econômica do réu.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de conceder a suspensão da pena, em razão da reincidência.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR: DANIEL ALBERTO DE SOUZA GARCIA por ter praticado fato tipificado no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal a pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial ABERTO, substituída na forma descrita acima, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no valor mínimo unitário legal; e JOSEMAR ROSA DA CRUZ, por ter praticado fato tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Considerando o regime inicial fixado ao acusado Daniel Alberto de Souza Garcia, bem como a substituição da pena privativa, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado: (a) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; (c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017; (d) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD; (e) Ofícios de praxe.

P.R.I.C.

Taquarituba, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA